



RANTAI PASOK BEBAS DEFORESTASI

*Fakta-fakta Mendasar Mengenai Peraturan Uni
Eropa (European Union/EU) 2023/1115*

Environment

DAFTAR ISI

MENGAPA INSTRUMEN LEGISLATIF BARU?	4
ELEMEN KUNCI	4
KONSEP KUNCI	7
WAKTU MULAI BERLAKU DAN BATAS WAKTU	9
IMPLEMENTASI DUKUNGAN EU	9
INFORMASI LEBIH LANJUT	10

Naskah selesai pada November 2023

Komisi Eropa tidak bertanggung jawab atas konsekuensi apa pun yang berasal dari penggunaan kembali publikasi ini.

© European Union, 2023



Kebijakan penggunaan kembali dokumen Komisi Eropa diterapkan berdasarkan Keputusan Komisi 2011/833/EU tanggal 12 Desember 2011 tentang penggunaan kembali dokumen Komisi (OJ L 330, 14.12.2011, hlm. 39).

Kecuali dinyatakan lain, penggunaan kembali dokumen ini diizinkan di bawah lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Ini berarti bahwa penggunaan kembali diperbolehkan asalkan kredit yang sesuai diberikan dan setiap perubahan ditunjukkan.

Untuk setiap penggunaan atau reproduksi elemen yang tidak dimiliki oleh Uni Eropa, izin mungkin perlu dicari langsung dari masing-masing pemegang hak.

Dokumen ini merupakan terjemahan tidak resmi yang belum disahkan oleh Uni Eropa (*European Union/EU*) atau Pemerintah Federal Jerman. Dokumen ini tidak berisi pendapat resmi atau penilaian peraturan, juga tidak mencerminkan pandangan Uni Eropa atau Pemerintah Federal Jerman. Lembar fakta tidak dapat menggantikan penilaian hukum Anda sendiri dan tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk tindakan. Dokumen ini disusun berdasarkan penilaian teknis oleh GIZ untuk memudahkan diskusi.

MENGAPA UNI EROPA MENGAMBIL TINDAKAN UNTUK MENGHENTIKAN DEFORESTASI?

Uni Eropa (*European Union/EU*) mengadopsi [Peraturan tentang rantai pasok bebas deforestasi \(Peraturan Deforestasi atau *European Regulation on Deforestation-Free Supply Chain/EUDR*\)](#)¹ pada bulan Juni 2023. Pendorong utama Peraturan ini adalah meluasnya deforestasi dan degradasi hutan akibat produksi komoditas seperti kedelai, daging sapi, kelapa sawit, kayu, kakao, kopi, karet dan beberapa produk turunannya, seperti kulit, cokelat, ban, atau furnitur. EU mengambil tanggung jawab sebagai pasar utama konsumen komoditas-komoditas ini dan ingin memimpin upaya untuk memecahkan masalah ini.

Deforestasi dan degradasi hutan merupakan penyebab penting pemanasan global dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya menyumbang 23% emisi gas rumah kaca.

Dengan mendorong konsumsi produk-produk 'bebas deforestasi' dan mengurangi dampak EU terhadap deforestasi dan degradasi hutan global, Peraturan baru ini diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan hilangnya keanekaragaman hayati.

MENGAPA INSTRUMEN LEGISLATIF BARU?

Undang-undang Uni Eropa yang menangani masalah deforestasi dan degradasi hutan dinilai tidak memadai dalam mengendalikan perdagangan kayu untuk mencegah kerusakan. Karenanya deforestasi tidak teratasi.

Oleh karena itu, Peraturan Perkayuan EU (*EU Timber Regulation/EUTR*) akan dicabut melalui Peraturan Deforestasi, yang mengintegrasikan pembelajaran yang dipetik dan memperbaiki kerangka kerja yang ditetapkan dalam undang-undang yang ada. Peraturan ini merupakan bagian dari rencana aksi yang lebih luas yang pertama kali diuraikan dalam Komunikasi Komisi tentang Peningkatan Aksi EU untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia pada tahun 2019, dan ditegaskan dalam [European Green Deal](#)², [EU Forest Strategy](#)³, [EU Biodiversity Strategy](#)⁴ untuk tahun 2030 dan [Farm to Fork Strategy](#)⁵.

ELEMEN KUNCI

TUJUAN

Aturan baru ini bertujuan untuk:

- memastikan bahwa produk-produk terdaftar yang dibeli, digunakan dan dikonsumsi, atau diekspor oleh masyarakat Eropa tidak berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan di EU dan secara global;
- mengurangi emisi karbon yang disebabkan oleh konsumsi dan produksi komoditas terkait di EU setidaknya sebesar 32 juta metrik ton per tahun; dan
- mengatasi semua deforestasi yang disebabkan oleh ekspansi pertanian untuk menghasilkan komoditas yang termasuk dalam lingkup Peraturan ini, serta degradasi hutan, dan memberikan insentif terhadap penciptaan rantai pasok bebas deforestasi.



CAKUPAN

Peraturan ini menetapkan aturan mengenai **penempatan dan penyediaan produk-produk yang relevan di pasar EU**, serta **ekspor produk-produk** terkait yang mengandung, diberi pakan atau dibuat menggunakan **komoditas** yang terdaftar, yaitu **sapi, kakao, kopi, kelapa sawit, karet, kedelai** dan **kayu** (Pasal 1) dari EU. Produk-produk yang tercakup dalam Peraturan ini tercantum secara rinci dalam **Lampiran I** untuk setiap komoditas. Aturan tersebut tidak berlaku untuk produk terdaftar yang diproduksi sebelum berlakunya Peraturan ini, yaitu sebelum tanggal 29 Juni 2023.



Daging Sapi



Kakao



Kopi



Kelapa Sawit



Karet



Kedelai



Kayu

KEWAJIBAN

Operator dan pedagang

Operator dan pedagang tidak boleh menempatkan komoditas dan produk terkait di pasar EU atau mengekspornya, kecuali jika seluruh **ketentuan** berikut terpenuhi:

- komoditas dan produk tersebut **bebas deforestasi**;
- komoditas dan produk tersebut telah diproduksi sesuai dengan **peraturan perundang-undangan yang berlaku** di negara tempat produksi; dan
- komoditas dan produk tersebut didukung dengan **pernyataan uji tuntas**.

Sebelum memasarkan atau mengekspor produk, operator dan pedagang wajib melakukan uji tuntas sesuai dengan Pasal 8 untuk memastikan bahwa tidak ada risiko yang berarti mengenai ketidakpatuhan produk terkait. Operator adalah perusahaan yang menempatkan produk terkait di pasar EU untuk pertama kalinya atau yang mengekspor produk terkait dari pasar EU.

Apa yang dimaksud dengan uji tuntas bagi operator?

- Uji tuntas mencakup pengumpulan **informasi, penilaian risiko**, dan langkah-langkah **mitigasi risiko**. Uji tuntas bukanlah sekadar formalitas. Penilaian risiko dan mitigasi risiko adalah bagian penting dari proses ini dan harus dilakukan berdasarkan informasi dan dokumen yang dikumpulkan. Uji tuntas merupakan hal yang wajib dilakukan bagi operator dan pedagang non-Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- Yang paling penting, informasi yang dikumpulkan harus mengidentifikasi **lokasi geografis** semua bidang tanah tempat diproduksinya komoditas yang terkandung dalam produk atau yang digunakan untuk membuat produk, serta tanggal dan rentang waktu produksi sehingga **ketertelusuran yang ketat** dapat dijamin, agar komoditas tersebut dapat dikaitkan ke bidang tanah tempat komoditas tersebut diproduksi. Untuk penilaian risiko, operator harus menilai risiko jika produk terkait dan tertelusur yang memiliki risiko ketidakpatuhan minim mungkin telah tercampur dengan produk terkait yang tidak diketahui asalnya, atau diproduksi di kawasan dengan risiko deforestasi dan degradasi hutan.
- Operator harus **meninjau, memperbarui, dan melaporkan** setiap tahun kepada publik mengenai sistem uji tuntas mereka.

Sebagai bagian dari pelaksanaan uji tuntas, operator dan pedagang non-UKM harus menyerahkan **pernyataan uji tuntas** yang berisi semua elemen yang ditentukan dalam Lampiran II Peraturan tersebut dalam Sistem Informasi, suatu wadah digital untuk menampung semua pernyataan.

EUDR & PETANI KECIL

Petani kecil dan perusahaan di negara-negara ketiga yang tidak memasarkan produk-produk tersebut di pasar EU tidak mempunyai kewajiban hukum langsung. Namun, bisa saja mereka diminta oleh mitra usahanya, misalnya pembeli, untuk memberikan informasi mengenai produksi mereka, khususnya mengenai lahan produksi. Mitra bisnis memerlukan informasi ini untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan ini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai EUDR dan petani kecil, silakan baca **lembar fakta berikut⁶**.

Apa kewajiban EU dan Negara-negara Anggotanya?

Otoritas yang berwenang di Negara-negara Anggota wajib melakukan **pemeriksaan terhadap operator dan pedagang** (Pasal 16 dan 18) dan harus menetapkan **sanksi** yang efektif, proporsional, dan mencegah pelanggaran (Pasal 25). Pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang di wilayah mereka akan memastikan bahwa operator dan pedagang yang didirikan di Uni Eropa mematuhi Peraturan ini. Ruang lingkup pemeriksaan dirinci dalam Peraturan ini. Tidak akan ada pemeriksaan atau sanksi terhadap perusahaan atau produsen di luar EU yang tidak menempatkan produk terkait di pasar EU.

Otoritas yang berwenang di setiap Negara Anggota akan bekerja sama satu sama lain dan dengan otoritas terkait di Negara Anggota lainnya serta dengan Komisi Eropa (Komisi) dan, bila perlu, **dengan otoritas penyelenggara negara-negara ketiga** untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini.

Pada tanggal **30 April setiap tahunnya**, Negara-negara Anggota wajib **melaporkan** dan menyediakan informasi kepada publik serta Komisi mengenai penerapan Peraturan ini selama tahun kalender sebelumnya.



KONSEP KUNCI

DEFORESTASI

Merupakan konversi hutan menjadi lahan pertanian, baik yang disebabkan oleh manusia atau bukan.

Perkebunan kelapa sawit dan karet serta sistem agroforestri dianggap sebagai perkebunan agrikultur. Produk terkait yang diproduksi di lahan bekas hutan yang diubah menjadi lahan perkebunan setelah tanggal 31 Desember 2020 tidak dapat ditempatkan di pasar EU.

PRODUK BEBAS DEFORESTASI

- Produk terkait mengandung, diberi pakan, atau dibuat dengan menggunakan komoditas terkait yang diproduksi di lahan yang belum mengalami deforestasi setelah tanggal 31 Desember 2020; dan
- apabila produk terkait mengandung atau dibuat menggunakan kayu, maka kayu tersebut telah ditebang dari hutan tanpa menyebabkan degradasi hutan setelah tanggal 31 Desember 2020.

DEGRADASI HUTAN

Merupakan perubahan struktural pada tutupan hutan, berupa konversi:

- hutan primer atau hutan yang tumbuh secara alami menjadi hutan tanaman atau lahan berhutan lainnya; atau
- hutan primer menjadi hutan tanaman.

KETERTELUSURAN

Ketertelusuran terhadap bidang tanah (yang merupakan persyaratan untuk mengumpulkan koordinat geografis dari bidang tanah tempat komoditas tersebut diproduksi) diperlukan untuk menunjukkan bahwa tidak ada deforestasi di suatu lokasi.

Koordinat lokasi geografis perlu dituangkan dalam pernyataan uji tuntas yang harus diserahkan oleh operator dan pedagang non-UKM ke Sistem Informasi sebelum penempatan produk di pasar EU atau ekspor produk. Operator dan pedagang non-UKM wajib menyampaikan informasi terkait dalam Sistem Informasi yang tidak akan terinterkoneksi dengan database sistem informasi negara ketiga.

Pengumpulan koordinat lokasi geografis suatu bidang tanah dapat dilakukan melalui telepon seluler dan aplikasi digital yang tersebar luas dan bebas digunakan (misalnya Sistem Informasi Geografis (*Geographic Information Systems/GIS*)). Untuk bidang tanah yang luasnya lebih dari 4 hektar yang digunakan untuk produksi komoditas selain sapi, lokasi geografis diberikan dengan menggunakan poligon, yaitu titik lintang dan bujur yang terdiri dari enam digit desimal untuk menggambarkan keliling setiap bidang tanah. Untuk bidang tanah di bawah 4 hektar, operator (dan pedagang yang bukan UKM) dapat menggunakan poligon atau satu titik lintang dan bujur dengan enam digit desimal untuk menyediakan lokasi geografis. Untuk peternakan sapi, tempat di mana sapi dipelihara harus memiliki lokasi geografis yang dapat digambarkan dengan satu titik koordinat lokasi geografis.



BENCHMARKING

Sistem *benchmarking* (tolak ukur) yang dijalankan oleh Komisi akan **mengklasifikasikan negara-negara**, atau bagian-bagiannya, ke dalam tiga kategori (risiko tinggi, standar atau rendah) sesuai dengan tingkat risiko di negara-negara penghasil komoditas yang tidak bebas deforestasi.

‘Risiko tinggi’: negara-negara yang penilaian terhadapnya menghasilkan teridentifikasinya risiko tinggi dalam memproduksi komoditas sehingga produk terkait yang dihasilkan tidak memenuhi persyaratan bebas deforestasi.

‘Risiko rendah’: negara-negara yang penilaian terhadapnya menyimpulkan bahwa terdapat jaminan yang memadai bahwa di negara-negara tersebut atau di bagian negara tersebut, kegiatan-kegiatan produksi komoditas yang menghasilkan produk-produk terkait yang tidak memenuhi persyaratan bebas deforestasi, sangat kecil kemungkinannya.

‘Risiko standar’: negara-negara yang tidak termasuk dalam kategori ‘risiko tinggi’ atau ‘risiko rendah’.

Untuk produk terkait yang diproduksi di negara-negara berisiko rendah, kewajiban uji tuntas operator disederhanakan, dan otoritas yang berwenang di Negara Anggota EU akan memeriksa pengurangan persentase operator. Jika produk terkait diproduksi di negara berisiko tinggi, maka otoritas yang berwenang akan memeriksa peningkatan persentase operator dan volume perdagangan produk terkait yang diproduksi di negara berisiko tinggi. Dalam peraturan ini tidak ada larangan apa pun terhadap negara atau komoditas apapun dan dari mana pun.

Peraturan ini tidak mengatur larangan apa pun terhadap negara atau komoditas mana pun. Semua produsen yang memenuhi ketentuan EUDR akan dapat menjual produk mereka di EU terlepas dari kategori risiko yang ditetapkan untuk negara atau wilayah mereka.

Komisi akan melakukan **dialog khusus dengan semua negara** yang diklasifikasikan atau terancam diklasifikasikan sebagai negara berisiko tinggi, dengan tujuan untuk **mengurangi tingkat risikonya**. Komisi juga akan secara resmi **memberitahu negara yang bersangkutan** mengenai maksud Komisi untuk mengklasifikasikan negara tersebut atau bagiannya ke dalam kategori risiko yang berbeda, dan mengundang negara tersebut untuk memberikan informasi apa pun yang dianggap berguna dalam hal ini.



WAKTU MULAI BERLAKU DAN BATAS WAKTU

Peraturan yang mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2023 ini mengantisipasi adanya **masa transisi**. Pasal-pasal penting mengenai kewajiban operator dan pedagang yang merupakan perusahaan menengah dan besar serta kewajiban kontrol terkait dari Negara-negara Anggota akan mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024 (transisi 18 bulan) dan pada tanggal 30 Juni 2025 (transisi 24 bulan) untuk perusahaan mikro dan kecil.

Negara-negara Anggota wajib membentuk **otoritas yang berwenang** dan mengomunikasikan koordinatnya kepada Komisi paling lambat tanggal **30 Desember 2023**. Pihak berwenang dapat memberikan bantuan dan bimbingan kepada operator.

Pada tanggal **30 Desember 2024**, Komisi akan membentuk dan selanjutnya memelihara **Sistem Informasi** yang berisi, antara lain, pernyataan uji tuntas dan daftar operator dan pedagang terkait serta perwakilan resmi mereka di EU. Komisi akan memberikan akses ke sistem informasi ini kepada **otoritas bea cukai, otoritas yang berwenang, operator dan pedagang serta perwakilan resmi mereka**.

IMPLEMENTASI DUKUNGAN EU

Peraturan ini memberikan perhatian yang besar terhadap kerja sama dan kemitraan internasional untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan-tujuan tersebut merupakan **upaya bersama antara EU dan negara-negara terkait** yang berkontribusi dalam menghentikan deforestasi dan degradasi hutan secara global.

Komisi, atas nama Uni Eropa, serta Negara-negara Anggotanya akan menjalin hubungan dengan **negara-negara produsen** yang terkait dengan Peraturan ini, khususnya negara-negara yang diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi, atau terancam untuk diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi, melalui kemitraan yang ada sekarang dan di masa depan, serta mekanisme kerja sama lain yang relevan, untuk bersama-sama mengatasi akar penyebab deforestasi dan degradasi hutan.

Komisi akan mengembangkan **kerangka strategis** yang komprehensif dan akan mempertimbangkan untuk memobilisasi instrumen-instrumen relevan yang akan berfokus pada konservasi, restorasi dan pemanfaatan hutan secara lestari, deforestasi, degradasi hutan, dan transisi menuju metode produksi, konsumsi, pengolahan, dan perdagangan komoditas yang lestari.

Mekanisme kemitraan dan kerja sama dapat mencakup dialog terstruktur, pengaturan administratif, dan kesepakatan yang ada, serta peta jalan bersama yang memungkinkan transisi menuju produksi pertanian yang memfasilitasi kepatuhan terhadap Peraturan ini, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan masyarakat adat, komunitas lokal, dan petani kecil, dan memastikan partisipasi semua pihak yang berkepentingan.

Komisi dan Negara-negara Anggota akan terlibat dalam **diskusi bilateral dan multilateral internasional** mengenai kebijakan dan tindakan untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, termasuk dalam **forum multilateral** seperti Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC), Konvensi Keanekaragaman Hayati, Konvensi Pemberantasan Desertifikasi, Majelis Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Forum Hutan PBB, Organisasi Pangan dan Pertanian (*Food and Agriculture Organization/FAO*), Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*), G7, dan G20.



CATATAN KAKI

¹ [https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/](https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1115&qid=1687867231461)

² https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

³ https://environment.ec.europa.eu/strategy/forest-strategy_en

⁴ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_884

⁵ https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

⁶ <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/13116422-7869-11ee-99ba-01aa75ed71a1>

INFORMASI LEBIH LANJUT



Halaman web EU mengenai peraturan EU tentang produk bebas deforestasi (EUDR)

https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en

Naskah legal EUDR

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1115&qid=1687867231461>

Pertanyaan yang sering diajukan tentang EUDR

https://environment.ec.europa.eu/publications/frequently-asked-questions-deforestation-regulation_en

Lembar fakta tentang EUDR dan petani kecil

<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/13116422-7869-11ee-99ba-01aa75ed71a1>

Halaman web tentang Inisiatif Tim Eropa (Team Europe Initiatives/TEI) tentang rantai nilai bebas deforestasi

https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/news/global-gateway-eu-and-member-states-launch-global-team-europe-initiative-deforestation-free-value-2023-12-09_en

